

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2283/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตราด

โจทก์

อาสาสมัครหรือนายจินดา เทียนน่วม

จำเลย

อาสาสมัครหรือนายจินดา เทียนน่วม

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยเหตุบันดาลโทสะ ตามมาตรา 72 กระทง
หนึ่ง และผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ใน
ครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55,78 อีกกระทงหนึ่งเป็นความผิด
ต่างกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่าผู้อื่นให้จำคุก 10 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนฯ
ให้จำคุก 3 ปีรวมจำคุก 13 ปีคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 144)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 146)

คำสั่ง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>